

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1931/2534

พนักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้

โจทก์

บริษัทศิริวัฒน์ (๒๕๑๕) จำกัด

โจทก์ร่วม

นายนิติพงษ์ หลักคำ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 188

จำเลยถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีอื่นแล้ว แม้จะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยก็ยังคงต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงไม่ใช่เหตุที่จะนับโทษต่อไม่ได้

จำเลยถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีอื่นแล้ว แม้จะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยก็ยังคงต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงไม่ใช่เหตุที่จะนับโทษต่อไม่ได้

(บุญสิน ตูลากัน-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

ศาลแขวงพระนครใต้ - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ - นายสละ เทศราพรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ